

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील सं. 2390/2010

अरविंद कुमार

...अपीलार्थी

बनाम

रा.रा.क्षे. राज्य, दिल्ली

...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्या., अभय एस. ओका

तथ्यात्मक पहलू

1. इस अपील के द्वारा, अपीलार्थी-अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (संक्षेप में, "भा. दं. सं.") के तहत दंडनीय अपराध के लिए सत्र न्यायालय द्वारा पारित अपनी दोषसिद्धि के आदेश पर आपत्ति जताई है। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी अभियुक्त का मामला भा. दं. सं. की धारा 300 में "तीसरे" द्वारा कवर किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने माना

कि अपीलार्थी-अभियुक्त मामले को भा. दं. सं. की धारा 300 के 4 अपवाद की सुरक्षात्मक आधार पर लाने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय से अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब तक अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2017 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था, अपीलार्थी ने लगभग 8 साल और 11 महीने की अवधि कारावास में बिता दी थी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शशि बाला (पीडब्ल्यू 12) जो पुलिस उपनिरीक्षक थीं, दिनांक 28 दिसंबर 1994 को आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन, दिल्ली में ड्यूटी अधिकारी के रूप में तैनात थीं। एक सिपाही मो. राशिद (मृतक) 'मुंशी रोजनामाचा' के रूप में ड्यूटी पर तैनात था। शाम करीब 5.45 बजे मृतक रिपोर्टिंग रूम में आया और थाने के आधिकारिक टेलीफोन पर बात करने लगा। यह देखने के बाद कि मृतक लगभग 5 से 7 मिनट तक फोन पर बात कर रहा था, शशि बाला (पीडब्ल्यू 12) ने उसे सलाह दी कि वह आधिकारिक टेलीफोन का इस्तेमाल न करे क्योंकि पुलिस स्टेशन को कुछ जरूरी कॉल मिल सकते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक ने पीडब्ल्यू 12 की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अपीलार्थी पुलिस स्टेशन में गार्ड के रूप में तैनात था। अपीलार्थी के पास सेमीऑटोमैटिक फायर (एसएएफ)- कार्बाइन थी। पीडब्ल्यू 12 शशि बाला ने

शाम करीब 5 : 55 मिनट पर अपीलार्थी से अनुरोध किया कि वह मृतक को टेलीफोन पर बातचीत जारी रखने को खत्म करने के लिए कहे। इसलिए, अपीलार्थी ने ड्यूटी रूम में प्रवेश किया जहां मृतक बैठा था और फोन पर बात कर रहा था। अपीलार्थी ने मृतक के कंधे पर हाथ रखा और उसे कॉल खत्म करने की सलाह दी। अभियोजन पक्ष का प्रारंभिक मामला यह था कि मृतक ने अपीलार्थी की एसएएफ कार्बाइन को पकड़े हुए अपीलार्थी को धक्का दिया। अपीलार्थी ने अपने एसएएफ को बाहर निकालने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान, एसएएफ अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी चेन में उलझ गया, जिसके कारण उक्त स्वचालित हथियार से दुर्घटनावश पांच राउंड फायरिंग हुई। मृतक की गर्दन में पांच राउंड गोलियां लगीं। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने मृतक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

3. प्रारंभ में, शशि बाला (पीडब्ल्यू 12) के एक बयान के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ धारा 304 क के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के अगले दिन मृतक के पिता ने पुलिस उपायुक्त और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को शिकायत सौंपी। उक्त शिकायतों के आधार पर जांच अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विशेषज्ञ की राय ने एसएएफ कार्बाइन से दुर्घटनावश गोली लगने की किसी भी संभावना से इनकार किया। मृतक के पिता द्वारा यह भी

खुलासा किया गया था कि घटना से पहले मृतक ने अभियुक्त और शशि बाला को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। इसलिए, शशि बाला और अपीलार्थी नाराज हो गए और उन्होंने मृतक को मारने की धमकी दी। अपराध शाखा द्वारा की गई जांच के आधार पर आरोप पत्र दाखिल करते समय भा. दं. सं. की धारा 302 लागू की गई थी।

4. हमें यहां यह दर्ज करना होगा कि उच्च न्यायालय ने उद्देश्य के अस्तित्व के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास किया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक ने अपीलार्थी और पीडब्ल्यू 12 को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसलिए, वे मृतक के खिलाफ दुर्भावना रखते थे। अपराध के कथित उद्देश्य पर पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 18 और पीडब्ल्यू 22 के सबूतों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 13 करीम बख्श की गवाही पर भरोसा किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मृतक के रोने की आवाज "मुझे बचाओ" और एसएएफ की गोलीबारी की आवाज सुनी। गवाह ने कहा कि जब उसने मृतक को गोली लगने के साथ कुर्सी पर पड़ा देखा, तो अपीलार्थी पीडब्ल्यू 12 शशि बाला को हिंदी में कह रहा था "मैंडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बच्चे बरबाद हो जाएंगे"। गवाह के अनुसार, शशि बाला ने अभियुक्त से यह कहते हुए जवाब दिया कि: "तुम फिकर मत करो मैं भी तुम्हारे साथ हूं,

न्यायालय तक तुम्हारा साथ दूंगी"। न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 6 रेस गेस्टे का सिद्धांत के द्वारा कवर किया गया है।

परस्पर विरोधी प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें संबंधित गवाहों के साक्ष्य के नोट्स के माध्यम से लिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले को सही मानते हुए, मृतक और अपीलार्थी के बीच हाथापाई में, एसएएफ अपीलार्थी की बेल्ट की जंजीर में उलझ गई, जिसके परिणामस्वरूप एसएएफ से दुर्घटनावश गोलियां चलीं। उन्होंने कहा कि एक बार उद्देश्य को खारिज कर दिया जाता है, तो परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि भा. दं. सं. की धारा 80 के मद्देनजर अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि मौत विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी।

6. विकल्प में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम, भा. दं. सं. की धारा 304 का दूसरा भाग लागू होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने धारा 302 को लागू करके एक त्रुटि की है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन किया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और नेत्र संबंधी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपीलार्थी को निश्चित रूप से पता था कि एसएएफ कार्बाइन के उपयोग से मौत हो सकती है।

प्रस्तुतियों पर विचार

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक अपीलार्थी द्वारा पकड़े गए एसएएफ कार्बाइन से चलाई गई पाँच गोलियों का शिकार हुआ था और गोलियों की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटनावश गोलीबारी के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी द्वारा गोली चलाने का कार्य जानबूझकर किया गया था। न्यायालय ने भा.दं.सं. सी. की धारा 80 का सहारा लेकर अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए दुर्घटना के बचाव को खारिज कर दिया।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया था कि मृतक ने पीडब्लू-12 शशि बाला (उपनिरीक्षक) और अपीलार्थी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। आरोप यह है कि चूंकि मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, इसलिए पीडब्लू-12 और अपीलार्थी उससे नाराज थे और इस प्रकार, उसे जान से मारने की धमकी दी। उद्देश्य के अस्तित्व के मुद्दे में

जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ 34 में पीडब्लू-3 नजीर अहमद, पीडब्लू-18 उपनिरीक्षक राम सिंह और मृतक के पिता पीडब्लू-22 शौकत अली की गवाही पर विचार करने के बाद एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि उद्देश्य के अस्तित्व के बारे में अभियोजन पक्ष का मामला विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि उद्देश्य साबित नहीं हुआ। इसलिए, उद्देश्य के अस्तित्व को साबित करने में विफलता उन परिस्थितियों में से एक है जो अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर गोली चलाने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकृति के योग्य नहीं बनाती है।

10. दो गवाह हैं जो दावा करते हैं कि वे घटना के चश्मदीद गवाह थे। पीडब्लू-12 शशि बाला एक ऐसी गवाह हैं जिन्होंने अपनी जाँच में कहा था कि:

"दिनांक 28.12.94 पर मुझे 12.00 दोपहर से शाम 6 बजे तक ड्यूटी के घंटों के साथ पुलिस थाना आई. पी. एस्टेट में डी. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन मृतक सिप. मो. रशीद भी रोजनामचा मुंशी के रूप में रात 8 बजे तक काम कर रहा था। शाम लगभग 5:45 बजे मृतक मेरे कार्यालय यानी रिपोर्टिंग रूम में आया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हुए फोन करने लगा, दो मेजों के बीच में रखी एक मेज को छोड़कर। उन्होंने लगभग 5/7 मिनट तक फोन करना जारी रखा। मैंने

मृतक को बातचीत जारी नहीं रखने और टेलीफोन को व्यस्त न रखने के लिए कहा क्योंकि कोई तत्काल कॉल वापस पुलिस थाना में आ सकती है, लेकिन मृतक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया लेकिन उसने फोन करना जारी रखा। लगभग 5.55 पर शाम, मैंने आज न्यायालय में उपस्थित संतरी यानी अभियुक्त से मृतक को इतने लंबे समय तक फोन पर बात करने से रोकने के लिए कहा। अभियुक्त मृतक के कंधे पर हाथ रखकर टेलीफोन छोड़ने के लिए कहा। इसे एक मजाक के रूप में लेते हुए मृतक ने अभियुक्त की एसएएफ को पकड़ता है। अभियुक्त ने अपनी एसएएफ वापस लेने की कोशिश की। इस हाथापाई के दौरान अभियुक्त की एसएएफ अभियुक्त की बेल्ट से बंधी जंजीर में उलझ गई और इस दौरान अभियुक्त से गोली चल जाती है जो मृतक की गर्दन और छाती पर लग जाती है और उसकी जखम से खून निकलने लगता है। मैंने मृतक को जे.पी.एस. भेजा गया जिसे संबंधित डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।"

(जोर दिया गया)

जाँच में मुख्य-परीक्षक ने कहा कि घटना के एक महीने बाद मृतक के पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी क्योंकि वह अपना बयान बदलने को तैयार नहीं थी। यह ध्यान दें योग्य है कि पीडब्लू-12 शशि बाला को पक्षद्रोही गवाह घोषित नहीं किया गया था।

11. पीडब्लू-12 के अलावा एकमात्र अन्य गवाह जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है, वह पीडब्लू-25 सतबीर सिंह शेरावत है। वह पुलिस बल का सदस्य नहीं था, लेकिन वह सीआईएसएफ का हिस्सा था और पुलिस स्टेशन में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था। उनका संस्करण भी ध्यान देने योग्य है जो इस प्रकार है:

"उन्होंने कहा, "मैं शाम करीब 6 बजे पुलिस थाना आईपी एस्टेट में उपस्थित था। मैंने देखा कि एक सिपाही पुलिस थाना आईपी एस्टेट में तैनात था और कुर्सी पर बैठा था। ड्यूटी ऑफिसर के सामने कंट्रोल रूम में और वह कंट्रोल रूम में रखे गए टेलीफोन से कॉल कर रहा था और मैं अपनी ओ. के. रिपोर्ट देने के लिए उक्त फोन से कॉल करने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर गैलरी में इंतजार करता रहा और इस बीच ड्यूटी अधिकारी ने उक्त सिपाही को इतने लंबे समय तक व्यस्त नहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि यह एक आधिकारिक फोन था। उन्होंने उक्त ड्यूटी अधिकारी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। ड्यूटी अधिकारी ने संतरी से अनुरोध किया कि वह उक्त सिपाही को फोन दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ने के लिए कहे। संतरी भी वहाँ गया और उक्त सिपाही से उक्त फोन छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उसके अनुरोध पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। संतरी ने उसे दाहिने हाथ से पकड़ लिया क्योंकि वह अपने बाएं हाथ से फोन का रिसीवर पकड़ रहा था और उसने लापरवाही से संतरी को धक्का दे दिया। संतरी ने फिर से उससे फोन छोड़ने का अनुरोध किया और

जवाब में कॉल करने वाले उक्त सिपाही ने संतरी के एसएएफ को पकड़ लिया और एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हुए उसे धक्का दे दिया और उस समय उक्त एसएएफ से दुर्घटनावश गोली चल गई और उक्त एसएएफ से फोन करने वाले व्यक्ति को पांच राउंड गोलियां लगीं। महिला उपनिरीक्षक शशि बाला भी वहाँ उपस्थित थीं और उन्होंने घटना से पहले फोन करने वाले सिपाही से एसएएफ को न छूने का अनुरोध किया था क्योंकि यह खतरनाक था। उस समय संतरी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त था जिसका नाम अरविंद (आज न्यायालय में उपस्थित को गवाह द्वारा सही पहचान की गई) के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक सार्वजनिक व्यक्ति भी उपस्थित था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है। मुझे उस सिपाही का नाम नहीं पता था जो फोन कर रहा था और उसे गोली उसके सीने में लगी और वह घटना में बुरी तरह से घायल हो गया था और गोली का शोर सुनकर पुलिस थाना के सभी कर्मचारी वहां जमा हो गए। घटना के बाद एसएएफ को मेज पर रखी गई थी और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस की मैगजीन में कितने राउंड थे और वे मेरे उपस्थिति में नहीं निकले गए थे। मेरी उपस्थिति में अभियुक्त और महिला उप निरीक्षक शशि बाला के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।"

(जोर दिया गया)

हम यहाँ ध्यान दें सकते हैं कि इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था।

12. इस प्रकार, पीडब्ल्यू-12 और पीडब्ल्यू-25 का संस्करण, जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे थे, पूरी तरह से आकस्मिक गोलीबारी के अपीलार्थी के बचाव का समर्थन करता है और किसी भी मामले में, उन्होंने यह बयान नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतक पर गोलियां चलाई थीं। मृतक के पिता पीडब्ल्यू-22, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, ने इस मामले के समर्थन में गवाही दी कि अपीलार्थी ने जानबूझकर गोली चलाई थी। लेकिन उद्देश्य पर उनकी गवाही पर उच्च न्यायालय ने अविश्वास किया है। इसके अलावा, उनका दूसरा बयान जिसमें उपरोक्त आरोप लगाया गया था, घटना के तीन से चार महीने बाद दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके पहले के बयान में, यह संस्करण नहीं मिला था जैसा कि उनके प्रतिपरीक्षा से देखा जा सकता है।

13. बैलिस्टिक विशेषज्ञ की चार रिपोर्ट/राय अभिलेख पर हैं। दो रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि गोलियों को बहुत पास से मारी गई थी, जिस पर कोई विवाद नहीं है। जाँच अधिकारी द्वारा किए गए प्रश्नों के अनुसार, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, श्रीमती आशा धीर द्वारा दिनांक 18 अगस्त 1995 को एक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट के खंड 4 और 5 इस प्रकार हैं:

"4. 9 मिमी कार्बाइन चिह्नित ए प्रयोगशाला में प्राप्त हुई संदर्भ के लिए जो चेंज लीवर ए (अर्थात स्वतः) की स्थिति

में थी, यह गोली चला सकती थी यदि बन्दूक को निचे की ओर दबाया होता और ट्रिगर को दबाया गया होता और जब तक ट्रिगर दबाया रहता तब तक गोलीबारी जारी रह सकती थी।

5. संदर्भ के तहत बन्दूक को चेन के साथ उलझाकर दबाया जा सकता है, बशर्ते, यदि चेंज लीवर 'एस' (सुरक्षा) स्थिति में न हो। यदि ट्रिगर को निचे मारने की स्थिति में दबाया जाता है, तो यह गोली चला सकती।"

(जोर दिया गया)

उसी विशेषज्ञ की दिनांक 22 दिसंबर 1995 की भी यह राय है जो दर्ज करती है कि जंजीर के साथ उलझने के बाद एसएएफ के ट्रिगर को एक साथ दबाने ("कॉकिंग") और निचे दबाने की संभावना को खारिज कर दिया गया है। यदि इस राय को दिनांक 18 अगस्त 1995 की राय के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि यदि चेंज लीवर सुरक्षा स्थिति में नहीं है, तो बन्दूक को जंजीर से उलझाकर दबाया जा सकता है।

14. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि एसएएफ अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी जंजीर से उलझ गई थी। विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब घटना हुई थी, तो अपीलार्थी द्वारा चेंज लीवर को सुरक्षा स्थिति में नहीं रखा गया था और इसलिए, एसएएफ को दब गया, जिसके

परिणामस्वरूप पांच गोलियां चल गईं। अपीलार्थी को चेंज लीवर को सुरक्षा स्थिति में रखने की प्रारंभिक सावधानी नहीं बरतने के लिए दोष लेना चाहिए।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलार्थी के बयान को ध्यान से पढ़ने के बाद, अभियोजन पक्ष का मामला कि उसने जानबूझकर मृतक को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया था।

16. जो बचा है वह अपीलार्थी का कथन है और अपीलार्थी के कथन पर पीडब्लू-12 की प्रतिक्रिया है। इन बयानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए पढ़ा गया था। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-13 करीम बख्श के अनुसार, गोलीबारी की सुनाई देने के बाद, अपीलार्थी को पीडब्लू-12 से यह कहते हुए सुना गया कि "मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बच्चे बारबाद हो जाएंगे"। शशि बाला का जवाब था "तुम फ़िक्र मत करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, कोर्ट तक तुम्हारे साथ दूंगी"। इस तरह के बयानों के बारे में गवाही देने वाला एकमात्र अन्य गवाह पीडब्लू-5 ज़हीर अहमद है। उनके अनुसार, उसने अपीलार्थी को पीडब्लू-12 को "मैडम, अपने इस्को मारवा दिया अब मेरा क्या होगा" कहते हुए सुना। दोनों गवाहों ने कहा है कि उन्होंने "मुझे बचाओ" चिल्लाते हुए सुना है।

आश्चर्य की बात है कि पीडब्लू-25, जो घटना को देखने का दावा करता है, ने अपीलार्थी, पीडब्लू-12 और मृतक द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी बयान के बारे में गवाही नहीं दी है। पीडब्लू-5 मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने का दावा करता है। उसने स्वीकार किया कि मृतक के पिता के निर्देश के अनुसार, वह घटना के दो महीने बाद अपराध शाखा के एक निरीक्षक से मिला जब उसका बयान दर्ज किया गया। उस समय तक उसने जो कुछ सुना उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। पीडब्लू-13 ने कहा कि पीडब्लू-6, पीडब्लू-17 और कुछ अन्य व्यक्ति उस समय उपस्थित थे जब उन्होंने अभियुक्त को उपरोक्त बयान देते हुए सुना। पीडब्लू-6 और पीडब्लू-17 दोनों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पीडब्लू-13 के अनुसार उपस्थित अन्य लोगों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। इसलिए, अपीलार्थी और पीडब्लू-12 द्वारा इस तरह के बयान देने के बारे में अभियोजन पक्ष का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

17. हम यह मानते हुए ऐसे बयानों के प्रभाव की भी जांच करेंगे कि क्या वे वास्तव में दिए गए थे। ये बयान कथित तौर पर घटना के तुरंत बाद दिए गए थे। बयानों का घटना से संबंध है। बयान कथित तौर पर अनायास दिए गए थे। इसलिए, न्यायालयों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में शामिल रेस गेस्टे के सिद्धांत का आह्वान करके बयानों को प्रासंगिक माना है। हमने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष का

यह सिद्धांत कि अपीलार्थी ने जानबूझकर गोली चलाई है, स्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी को पीडब्लू-12 द्वारा मृतक के पास जाने और उसे टेलीफोन का उपयोग जारी रखने से रोकने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, वह मृतक के पास गया। यह मृतक की प्रतिक्रिया या क्रिया जिसके परिणामस्वरूप एसएएफ अपीलार्थी की बेल्ट से जुड़ी जंजीर से उलझ गई; जिसके कारण एसएएफ से आकस्मिक गोली चल गई। इसलिए, अभियुक्त ने स्वतः ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीडब्लू-12 को बताया कि उसने उससे क्या करा दिया है। पीडब्लू-12 द्वारा जारी निर्देश को लागू करते समय, आकस्मिक गोली चल गई और इस तरह अपीलार्थी मौत के लिए जिम्मेदार बन गया। इसी संदर्भ में अपीलार्थी की प्रतिक्रिया को समझना होगा। इन शब्दों से उन्होंने पीडब्लू-12 को दोषी ठहराया है। पीडब्लू-12 द्वारा दिए गए बयान का अर्थ है कि वह सच बोलकर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का समर्थन करेगी। यदि आकस्मिक गोलीबारी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों की व्याख्या एक संभावित व्याख्या बन जाती है जो सामान्य मानव आचरण के अनुरूप है।

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 और धारा 6 के नीचे (क) इस प्रकार पढ़े हैं:

"6. इस मामले का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता- तथ्य जो, हालांकि मुद्दे में नहीं हैं, मुद्दे में एक तथ्य के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि एक ही मामले का हिस्सा हैं, प्रासंगिक हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर या अलग-अलग समय और स्थानों पर हुए हों।

उदाहरण

(क) क पर ख को पीटकर उसकी हत्या करने का आरोप है। जो कुछ भी क या ख या पिटाई के समय दर्शकों द्वारा कहा या किया गया था या उससे कुछ समय पहले या बाद में इसके इस मामले के हिस्से के रूप में एक प्रासंगिक तथ्य है।

(ख)... .. ।

(ग) ।

(घ)"।

पीडब्लू-5 और पीडब्लू-13 ने उपरोक्त पैराग्राफ 16 में उल्लिखित उपरोक्त बयानों का श्रेय अपीलार्थी और पीडब्लू-12 शशि बाला को दिया है जो गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद दिए गए थे। कथित बयान निश्चित रूप से मुद्दे के तथ्य से जुड़े हैं, अर्थात्, मृतक की हत्या के अपीलार्थी के कथित कार्य। इसलिए, यह मानते हुए कि अपीलार्थी और पीडब्लू-12 से सम्बंधित बयान वास्तव में दिए गए थे, उक्त बयान देने का अपीलार्थी का आचरण धारा 6 को देखते हुए प्रासंगिक हो जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5

में यह प्रावधान है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अध्याय 2 के प्रावधानों के तहत प्रासंगिक घोषित किए गए मुद्दे में प्रत्येक तथ्य के अस्तित्व या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य तथ्यों को कार्यवाही में साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 6 उन तथ्यों पर लागू होती है जो मुद्दे में नहीं हैं। ऐसे तथ्य तभी प्रासंगिक होते हैं जब वे धारा 6 में निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए, किसी अभियुक्त के बयान, जिस पर धारा 6 लागू होती है, को अपराध स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। बयान प्रासंगिक हो जाता है जिसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी के आचरण को दर्शाता है। किसी भी मामले में, मामले के तथ्यों में, हमने माना है कि अपीलकर्ता द्वारा इस तरह का बयान देने के बारे में गवाही देने वाले दो गवाहों का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

19. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी का या तो मृतक की मृत्यु करने का कोई इरादा था या मृतक को ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा था जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। यह मानते हुए कि जब अपीलार्थी मृतक को टेलीफोन का उपयोग करने से रोकने के लिए संपर्क किया, तो उसे पता था कि चेंज लीवर सुरक्षा स्थिति में नहीं था, उसे यह जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं है कि एसएएफ को सुरक्षा स्थिति में रखने में विफलता के

कारण, वह मृतक की मृत्यु का कारण बन सकता था। मृतक, जो स्वयं एसएएफ कार्बाइन खींचने वाला पुलिसकर्मी था, को संभावना के बारे में जानकारी की जिम्मेदारी अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में, अपीलार्थी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मृतक ऐसा कुछ करेगा। इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह भा.दं.सं. की धारा 299 के तहत परिभाषित आपराधिक मानव हत्या का मामला है क्योंकि इसमें शामिल तीन तत्वों में से किसी का भी अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया था।

20. हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से एक विफलता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिष्कृत स्वचालित हथियार पकड़े हुए था कि परिवर्तन लीवर को हमेशा एक सुरक्षा स्थिति में रखा गया था। यह न्यूनतम देखभाल थी जो उनसे मृतक के पास जाने के दौरान करने की उम्मीद की जाती थी। इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से घोर लापरवाही है जिसके कारण मानव जीवन का नुकसान हुआ है। उसकी जल्दबाजी और लापरवाही के कारण, मृतक ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए, अपीलार्थी भा.दं.सं. की धारा 304 क के तहत कम दंडनीय अपराध का दोषी है, जिसके लिए अधिकतम सजा दो साल के लिए कारावास है। अपीलार्थी को आठ साल से अधिक की सजा काट चुका है।

21. अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भ.द.स. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है और उसे भ.द.स. की धारा 304 क के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया गया है। अपीलार्थी उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा काट चुका है। इसलिए, अब उन्हें जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः उनके जमानत मुचलके रद्द किये जाते हैं।

.....न्या.

(अभय एस. ओका)

..... न्या.

(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली;

17 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.